ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2013 г. N 24-З

О ПЛЕМЕННОМ ДЕЛЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Принят Палатой представителей 17 апреля 2013 года
Одобрен Советом Республики 3 мая 2013 года
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.04.2022 N 162-З)

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы племенного дела в животноводстве (далее - племенное дело) и направлен на создание условий для получения и использования качественной племенной продукции (материала).

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения

В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:

апробация - определение соответствия целостной группы животных одного вида требованиям, которые позволяют установить их принадлежность к определенным новым породе, типу, линии, кроссу животных;

воспроизводство - регулируемый естественный или искусственный процесс размножения животных;

высокоценное животное - племенное животное, племенная (генетическая) ценность которого превосходит средние популяционные показатели признаков породы (продуктивность, жизнеспособность, репродуктивные и другие признаки);

генетическая аномалия - наследственно обусловленное генетическое отклонение от норм породы, не причиняющее вреда организму животного и не оказывающее отрицательного влияния на его продуктивность;

генетически детерминированное заболевание - наследственно обусловленное заболевание, вызванное изменениями дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), приводящее к развитию патологических процессов в организме потомства и нежелательное с точки зрения здоровья популяции;

генетический потенциал - комплекс наследственных признаков, способных проявиться у животного в определенных благоприятных условиях содержания и кормления;

генетический сертификат - документ установленной формы, выдаваемый на племенную продукцию (материал) по результатам молекулярной генетической экспертизы и подтверждающий достоверность ее происхождения, отсутствие у животного генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний;

генофондная (малочисленная) порода - группа редко встречающихся животных определенных вида, породы, кросса, популяции, отличающихся генетическими особенностями, полезными для селекционных целей, и находящихся под угрозой исчезновения;

гибридное животное - животное, полученное в результате подбора родительских пар при скрещивании различных пород, типов, линий, кроссов животных;

государственная информационная система в области племенного дела (далее - государственная информационная система) - совокупность государственных информационных систем по видам животных, отдельных банков данных, а также информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств в области племенного дела;

государственный реестр племенных животных, племенных стад (далее - государственный реестр) - база данных, содержащая информацию (сведения) о племенных животных, племенных стадах;

животные - крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, птицы, рыбы, пчелы (пчелосемьи), норки, песцы, лисы, кролики, енотовидные собаки, разводимые и выращиваемые в целях получения (производства) продуктов животного происхождения;

кросс - группа животных, представляющая собой потомство от скрещивания линий, типов животных, принадлежащих к одной или нескольким породам;

линия - генетически однородная группа животных, происходящая от одного или нескольких родоначальников;

молекулярная генетическая экспертиза - исследование биологического материала животного с использованием методов молекулярно-генетической индивидуализации на уровне геномной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), направленное на подтверждение достоверности происхождения племенной продукции (материала) и выявление у животных генетических аномалий, генетически детерминированных заболеваний;

паспорт субъекта племенного животноводства - документ установленной формы, удостоверяющий вид субъекта племенного животноводства и подтверждающий соответствие юридического лица, осуществляющего деятельность в области племенного дела, требованиям, предъявляемым к данному виду субъектов племенного животноводства;

племенная (генетическая) ценность - значения селекционируемых признаков племенного животного, племенного стада (продуктивность, жизнеспособность, репродуктивные и другие признаки) и возможность передачи их потомству;

племенная книга - база данных, содержащая информацию (сведения) о происхождении и племенной (генетической) ценности племенного животного;

племенная продукция (материал) - племенные животные, в том числе ремонтный молодняк, мальки, пчеломатки, а также полученные от племенных животных сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, пчелопакеты;

племенное дело - комплекс зоотехнических, селекционных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на создание, сохранение, улучшение полезных наследственных признаков племенных животных и их рациональное использование для получения (производства) продуктов животного происхождения;

племенное животноводство - разведение племенных животных, получение, выращивание и использование племенной продукции (материала) в селекции в животноводстве;

племенное животное - животное, используемое для разведения, зарегистрированное в

государственном реестре и имеющее в случае его реализации племенное свидетельство;

племенное свидетельство - документ установленной формы, подтверждающий происхождение, племенную (генетическую) ценность и иные сведения в отношении племенного животного, племенного стада;

племенное стадо - группа племенных животных определенных вида и породы, зарегистрированная в государственном реестре;

племенное хозяйство - племенной завод, племенной репродуктор, селекционно-гибридный центр, селекционно-генетический центр, генофондное хозяйство, осуществляющие деятельность в области племенного дела;

племенной производитель - племенное животное, от которого получают сперму, икру;

пользовательское (товарное) стадо - группа животных определенных вида и породы, не зарегистрированная в государственном реестре;

порода - группа животных общего происхождения, созданная человеком, обладающая генетически обусловленными биологическими и морфологическими хозяйственно полезными свойствами, специфичными для данной группы животных, которые позволяют отличить ее от других пород этого вида и устойчиво передаются по наследству;

продуктивность - количество продуктов животного происхождения определенного качества, полученных от животного за определенный период (день, месяц, лактацию, год, в течение жизни);

реестр субъектов племенного животноводства - банк данных, содержащий информацию (сведения) о субъектах племенного животноводства;

селекция в животноводстве - комплекс мероприятий в области племенного дела по совершенствованию существующих, созданию новых пород, типов, линий, кроссов животных, рациональному использованию племенной продукции (материала), сохранению генофондных (малочисленных) пород;

скрещивание - метод разведения, позволяющий при подборе родительских пар в племенном животноводстве выводить новые породы, типы, линии, кроссы животных, а в пользовательском (товарном) стаде получать эффект гетерозиса (превосходство потомков первого поколения над родительскими формами по продуктивности, жизнеспособности, репродуктивным и другим признакам);

тип - группа животных, являющаяся частью породы и имеющая кроме общих для данной породы генеалогической структуры и свойств отличительные особенности по экстерьеру, лучшую приспособленность к условиям разведения, устойчивость к заболеваниям и другие особенности;

трансплантация эмбрионов - биотехнологический метод разведения, заключающийся в получении от племенных животных эмбрионов и их пересадке на ранних стадиях развития другому животному;

чистопородное животное - животное, не менее четырех поколений предков которого принадлежат к одной и той же породе или родственным породам, а также животное, полученное в результате скрещивания неродственных пород, при наличии доли крови одной породы не менее 93,75 процента;

чистопородное разведение - метод разведения племенных животных внутри одной породы в целях сохранения ее постоянства и повышения частоты проявления желательных признаков.

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области племенного дела

Отношения в области племенного дела регулируются законодательством в области племенного дела, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Законодательство в области племенного дела основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области племенного дела.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Статья 3. Государственное регулирование и управление в области племенного дела

Государственное регулирование и управление в области племенного дела осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.

Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области племенного дела

Президент Республики Беларусь в области племенного дела определяет единую государственную политику и осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.

Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области племенного дела

Совет Министров Республики Беларусь:

обеспечивает проведение единой государственной политики в области племенного дела;

утверждает государственные программы в области племенного дела;

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.

Статья 6. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в области племенного дела

Министерство сельского хозяйства и продовольствия:

реализует единую государственную политику в области племенного дела;

участвует в формировании государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела и обеспечивает их реализацию;

устанавливает порядок использования племенной продукции (материала);

устанавливает требования к организации и проведению апробации;

обеспечивает создание и использование государственной информационной системы и взаимодействие с иными информационными системами;

КонсультантПлюс: примечание.
Форма племенного свидетельства установлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.11.2013 N 1005.

устанавливает форму племенного свидетельства;

устанавливает порядок организации молекулярной генетической экспертизы;

утверждает зоотехнические, зоогигиенические правила, технические кодексы установившейся практики;

устанавливает порядок и условия проведения республиканских конкурсов, выставок в области племенного дела;

осуществляет отнесение животных и их продукции (материала), ввозимых в Республику Беларусь, к племенной продукции (материалу);

осуществляет государственный надзор за племенным делом;

осуществляет международное сотрудничество в области племенного дела;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 7. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов в области племенного дела

Местные Советы депутатов в пределах их компетенции:

вносят предложения в государственную программу (подпрограмму) в области племенного дела по мероприятиям, направленным на рациональное использование племенной продукции (материала), разведение животных в пользовательских (товарных) стадах в целях повышения их продуктивности на региональном уровне;

утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных программ в области племенного дела, предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их компетенции:

формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию государственных программ в области племенного дела, предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов;

обеспечивают создание и использование государственной информационной системы и взаимодействие с иными информационными системами;

устанавливают порядок и условия проведения региональных конкурсов, выставок в области племенного дела;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

Статья 8. Государственные программы (подпрограммы) в области племенного дела

Государственные программы в области племенного дела утверждаются в целях развития племенного дела и селекции в животноводстве.

Государственной программой (подпрограммой) в области племенного дела предусматривается выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение генетического потенциала племенных животных, рациональное использование племенной продукции (материала), разведение животных в пользовательских (товарных) стадах в целях повышения их продуктивности.

Государственная программа (подпрограмма) в области племенного дела формируется, как правило, на пятилетний период.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЛЕМЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 9. Общие положения о государственной племенной службе

Государственная племенная служба - система функционально взаимосвязанных структурных подразделений государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в области племенного дела.

Положение о государственной племенной службе утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 10. Структура государственной племенной службы

В состав государственной племенной службы входят:

управление по племенному делу Министерства сельского хозяйства и продовольствия;

структурные подразделения комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области племенного дела;

структурные подразделения управлений (отделов) по сельскому хозяйству и продовольствию районных исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области племенного дела.

Статья 11. Задачи государственной племенной службы

Основными задачами государственной племенной службы являются:

обеспечение реализации государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела;

внедрение в практику достижений науки, передового опыта в области племенного дела, прогрессивных технологий в искусственном осеменении племенных животных, трансплантации эмбрионов, получении чистопородных животных, воспроизводстве и выращивании племенного молодняка;

обеспечение создания и использования государственной информационной системы и взаимодействия с иными информационными системами;

учет субъектов племенного животноводства;

обеспечение регистрации племенных животных, племенных стад в государственном реестре;

организация определения продуктивности животных, проведения оценки племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад, молекулярной генетической экспертизы племенной продукции (материала);

организация и проведение конкурсов, выставок в области племенного дела;

осуществление международного сотрудничества в области племенного дела;

осуществление мер профилактического и предупредительного характера в области племенного дела;

организация проведения работ по трансплантации эмбрионов, получению и использованию племенной продукции (материала);

осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.

ГЛАВА 4
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Статья 12. Субъекты племенного животноводства

К субъектам племенного животноводства относятся:

племенные хозяйства;

иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела.

Субъекты племенного животноводства должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим видам субъектов племенного животноводства.

КонсультантПлюс: примечание.
Реестр субъектов племенного животноводства размещен на сайте http://pld.givc.by/lbsr.

Субъекты племенного животноводства подлежат регистрации в реестре субъектов племенного животноводства до начала осуществления ими деятельности в области племенного дела.

В целях удостоверения вида субъекта племенного животноводства юридическое лицо вправе на добровольной основе получить паспорт субъекта племенного животноводства.

Порядок регистрации в реестре субъектов племенного животноводства, выдачи паспорта субъекта племенного животноводства устанавливается законодательством об административных процедурах.

Требования, предъявляемые к субъектам племенного животноводства, форма паспорта субъекта племенного животноводства устанавливаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Статья 13. Племенной завод

Племенной завод - юридическое лицо, располагающее стадом высокоценных животных определенной породы и осуществляющее их разведение в целях совершенствования существующих и создания новых пород, типов, линий, кроссов животных.

Основными задачами племенных заводов являются получение, выращивание и реализация племенной продукции (материала) с использованием чистопородного разведения.

Статья 14. Племенной репродуктор

Племенной репродуктор - юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных в целях их размножения.

Основными задачами племенных репродукторов являются размножение племенных животных с сохранением их генетического потенциала, получение, выращивание и реализация племенной продукции (материала).

Статья 15. Селекционно-гибридный центр

Селекционно-гибридный центр - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по разведению племенных животных на основе чистопородного разведения и скрещивания их для получения гибридных животных.

Основными задачами селекционно-гибридных центров являются скрещивание исходных пород животных для получения гибридных животных, их выращивание и реализация в пользовательские (товарные) стада.

Статья 16. Селекционно-генетический центр

Селекционно-генетический центр - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по чистопородному разведению и получению спермы.

Основными задачами селекционно-генетических центров являются получение, хранение и реализация спермы, реализация племенных животных.

Статья 17. Генофондное хозяйство

Генофондное хозяйство - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по сохранению генофондных (малочисленных) пород.

Основной задачей генофондного хозяйства является сохранение генофондных (малочисленных) пород путем воспроизводства и участия в создании селекционно-генетическими центрами банков спермы и эмбрионов.

Статья 18. Иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела

Иными юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области племенного дела, являются юридические лица, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению животных, трансплантации эмбрионов, учету продуктивности племенных животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных.

Основной задачей юридических лиц, осуществляющих деятельность по искусственному осеменению животных, является обеспечение широкого применения метода искусственного осеменения в целях получения наибольшего числа потомков от племенных производителей с высокой племенной (генетической) ценностью.

Основной задачей юридических лиц, осуществляющих деятельность по трансплантации эмбрионов, является обеспечение широкого применения биотехнологического метода в целях получения наибольшего числа потомков от высокоценных животных.

Основными задачами юридических лиц, осуществляющих деятельность по учету продуктивности племенных животных, племенных стад, оценке фенотипических и генотипических признаков племенных животных, являются учет продуктивности племенных животных, племенных стад, оценка фенотипических и генотипических признаков племенных животных в целях их использования в селекции в животноводстве.

Статья 19. Объекты племенного животноводства

Объектами племенного животноводства являются:

сперма, эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, мальки;

крупный рогатый скот (племенные коровы, племенные быки, их ремонтный молодняк);

мелкий рогатый скот (племенные овцематки и козоматки, племенные бараны и козлы, их ремонтный молодняк);

свиньи (племенные свиноматки, племенные хряки, их ремонтный молодняк);

лошади (племенные кобылы, племенные жеребцы, их ремонтный молодняк);

птицы (племенные куры, гуси, утки, индейки, цесарки, перепела, страусы, их ремонтный молодняк);

рыбы (племенные производители (самки, самцы), их ремонтный молодняк);

пчелы (племенные пчеломатки, племенные пчелопакеты, племенные пчелосемьи);

племенные норки, песцы, лисы, кролики, енотовидные собаки, их ремонтный молодняк.

ГЛАВА 5
УЧЕТ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Статья 20. Учет в области племенного дела

Учет в области племенного дела осуществляется в целях получения информации (сведений), необходимой для:

осуществления государственного регулирования и управления в области племенного дела;

рационального использования племенной продукции (материала);

осуществления государственного надзора за племенным делом.

Учету в области племенного дела подлежат субъекты племенного животноводства, племенная продукция (материал).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, племенные хозяйства и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела, обязаны вести учет в области племенного дела путем внесения соответствующей информации (сведений) в государственную информационную систему.

Статья 21. Государственная информационная система

Государственная информационная система создается и используется в целях государственного регулирования и управления в области племенного дела, получения достоверной информации (сведений) о племенных животных, племенных стадах, субъектах племенного животноводства.

Государственная информационная система включает:

реестр субъектов племенного животноводства;

банк данных генетических исследований племенных животных;

государственные информационные системы по видам животных;

банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства;

банки данных животных юридических лиц, осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения (далее - банки данных животных юридических лиц);

государственный реестр;

иные государственные информационные ресурсы по решению Совета Министров Республики Беларусь.

Порядок создания и использования государственной информационной системы и взаимодействия с иными информационными системами устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 22. Реестр субъектов племенного животноводства

Реестр субъектов племенного животноводства ведется в целях учета субъектов племенного животноводства.

В реестр субъектов племенного животноводства включается следующая информация (сведения):

наименование и местонахождение субъекта племенного животноводства;

вид субъекта племенного животноводства;

дата регистрации субъекта племенного животноводства в реестре субъектов племенного животноводства;

вид, порода, кросс, тип, популяция, количество племенных животных, племенных стад, разводимых субъектом племенного животноводства, зарегистрированных в государственном реестре.

Ведение реестра субъектов племенного животноводства осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Статья 23. Банк данных генетических исследований племенных животных

Банк данных генетических исследований племенных животных формируется в целях подтверждения происхождения племенных животных и выявления у племенных животных генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний.

Банк данных генетических исследований племенных животных содержит результаты проведения молекулярной генетической экспертизы и включает следующую информацию (сведения):

генетические аномалии, генетически детерминированные заболевания у племенных животных;

генетический профиль племенных животных;

подтверждение происхождения племенных животных;

генетические признаки племенных животных.

Формирование банка данных генетических исследований племенных животных производится лабораториями, осуществляющими проведение молекулярной генетической экспертизы, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 24. Государственные информационные системы по видам животных

Государственные информационные системы по видам животных являются совокупностью банков данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства, банков данных животных юридических лиц, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств в области племенного дела.

Статья 25. Банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного

животноводства

Банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства формируются в целях:

получения систематизированной информации (сведений), необходимой для ведения племенного дела на уровне субъекта племенного животноводства;

оценки племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад.

В банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства включается следующая информация (сведения):

продуктивность племенных животных, племенных стад;

продуктивность потомства племенных животных;

воспроизводство племенных животных;

рождение племенного молодняка;

фенотипические и генотипические признаки племенных животных;

результаты проведения молекулярной генетической экспертизы;

объемы и качество спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, мальков, пчелопакетов, которые получены от племенных животных.

Ведение банков данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства осуществляется субъектами племенного животноводства в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 26. Банки данных животных юридических лиц

Банки данных животных юридических лиц формируются в целях:

получения систематизированной информации (сведений), необходимой для ведения учета продуктивности и воспроизводства животных на уровне юридических лиц, осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения;

оценки племенной (генетической) ценности племенных производителей.

Юридические лица, указанные в части первой настоящей статьи, осуществляют ведение банков данных животных юридических лиц путем внесения в них соответствующей информации (сведений) о продуктивности животных и их потомства, фенотипических и генотипических признаках животных, воспроизводстве животных, рождении молодняка.

Ведение банков данных животных юридических лиц осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 27. Государственный реестр

Государственный реестр ведется в целях учета племенных животных, племенных стад.

В государственный реестр включается следующая информация (сведения):

идентификационный номер племенного животного, племенного стада, присвоенный в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. N 287-З "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения";

происхождение племенного животного, племенного стада;

выбытие племенного животного, племенного стада;

племенная (генетическая) ценность племенного животного, племенного стада;

результаты проведения молекулярной генетической экспертизы, определенные международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Государственный реестр формируется на основании информации (сведений), включенной в банки данных племенной продукции (материала) субъектов племенного животноводства.

Ведение государственного реестра обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия, местными исполнительными и распорядительными органами, субъектами племенного животноводства в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 28. Определение племенной (генетической) ценности

Племенная (генетическая) ценность определяется на основании данных о происхождении, продуктивности племенных животных, племенных стад, фенотипических и генотипических признаках племенных животных, продуктивности их потомства, других сведений, включенных в государственную информационную систему.

Племенная (генетическая) ценность определяется в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сведения о племенной (генетической) ценности используются для государственного регулирования и управления в области племенного дела, при формировании государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела, ведении племенных книг, выдаче племенных свидетельств.

Статья 29. Племенные книги

Племенные книги формируются по породам племенных животных и содержат информацию (сведения) об их происхождении и племенной (генетической) ценности.

Формирование племенных книг обеспечивается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Статья 30. Племенные свидетельства

Племенные свидетельства выдаются на основании данных государственной информационной системы на:

племенных животных, племенные стада при их реализации;

племенных животных, от которых получены эмбрионы, подлежащие реализации;

племенных производителей, которые используются для воспроизводства пользовательских (товарных) стад, принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения;

племенных производителей, от которых получена сперма.

Порядок выдачи племенных свидетельств устанавливается законодательством об административных процедурах.

ГЛАВА 6
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Статья 31. Молекулярная генетическая экспертиза

Проведение молекулярной генетической экспертизы осуществляется в лабораториях.

Обязательной молекулярной генетической экспертизе подлежат:

используемые для воспроизводства быки-производители, ремонтные бычки, хряки-производители, ремонтные хрячки, жеребцы-производители, ремонтные жеребчики, бараны-производители, ремонтные баранчики, козлы-производители, ремонтные козлики, а также племенные животные, от которых получают эмбрионы;

племенная продукция (материал), определенная международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Молекулярная генетическая экспертиза неплеменных животных и иной племенной продукции (материала) проводится по желанию заявителя.

Информация (сведения) о результатах проведения молекулярной генетической экспертизы вносится лабораториями, осуществляющими проведение молекулярной генетической экспертизы, в банк данных генетических исследований племенных животных. По результатам молекулярной генетической экспертизы выдается генетический сертификат.

Порядок проведения молекулярной генетической экспертизы и требования к лабораториям, осуществляющим проведение молекулярной генетической экспертизы, устанавливаются международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Статья 32. Апробация

Созданные новые породы, типы, линии, кроссы животных подлежат апробации.

Порядок проведения апробации устанавливается международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Статья 33. Сохранение генофондных (малочисленных) пород

Сохранение генофондных (малочисленных) пород осуществляется путем создания

генофондных стад, банков спермы и эмбрионов.

Порядок создания и использования генофондных стад, банков спермы и эмбрионов устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Статья 34. Иные мероприятия в области племенного дела

Иные мероприятия, направленные на создание, сохранение, улучшение полезных наследственных признаков племенных животных и их рациональное использование для получения (производства) продуктов животного происхождения, осуществляются в соответствии с зоотехническими, зоогигиеническими правилами, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

ГЛАВА 7
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА). ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ (ТОВАРНЫХ) СТАД. ВВОЗ И ВЫВОЗ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА)

Статья 35. Условия использования племенной продукции (материала) в целях воспроизводства

Племенная продукция (материал) используется в целях воспроизводства при условии получения ее от племенных животных, племенных стад.

Статья 36. Условия использования спермы племенных животных в целях селекции в животноводстве

Сперма племенных животных в целях селекции в животноводстве используется при наличии племенного свидетельства и генетического сертификата на племенного производителя, от которого она получена.

Использование спермы племенных животных, ввезенной в Республику Беларусь, осуществляется при наличии документов, удостоверяющих факт ее получения от племенных производителей, и документов, подтверждающих происхождение, отсутствие генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний, племенную (генетическую) ценность племенных производителей, выданных в соответствии с законодательством страны-экспортера и признаваемых на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Использование спермы племенных животных, полученной от ввезенных в Республику Беларусь племенных производителей, осуществляется при наличии документов, подтверждающих происхождение, отсутствие генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний, племенную (генетическую) ценность племенных производителей, выданных в соответствии с законодательством страны-экспортера и признаваемых на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Статья 37. Условия использования эмбрионов племенных животных в целях разведения племенных животных

Эмбрионы племенных животных в целях разведения племенных животных используются при наличии племенных свидетельств и генетических сертификатов на племенных животных, от которых они получены.

Использование эмбрионов, ввезенных в Республику Беларусь, осуществляется при наличии документов, удостоверяющих факт их получения от племенных животных, и документов, подтверждающих происхождение, отсутствие генетических аномалий и генетически детерминированных заболеваний, племенную (генетическую) ценность племенных животных, выданных в соответствии с законодательством страны-экспортера и признаваемых на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Статья 38. Воспроизводство пользовательских (товарных) стад

Воспроизводство пользовательских (товарных) стад юридических лиц, осуществляющих выращивание и разведение животных в целях получения (производства) продуктов животного происхождения, ведется путем размножения животных с применением искусственного осеменения или непосредственного использования племенных производителей, на которых выданы племенные свидетельства и генетические сертификаты.

Статья 39. Ввоз и вывоз племенной продукции (материала)

Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь племенной продукции (материала) осуществляются в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, таможенным законодательством и законодательством о внешнеэкономической деятельности.

ГЛАВА 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ПЛЕМЕННЫМ ДЕЛОМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

Статья 40. Финансирование племенного дела

Финансирование государственных программ (подпрограмм) в области племенного дела, а также издание специальной литературы по племенному делу, проведение работ по определению продуктивности, оценке племенной (генетической) ценности племенных животных, племенных стад и иных мероприятий в области племенного дела осуществляются за счет средств республиканского и местных бюджетов, собственных средств юридических лиц, являющихся исполнителями мероприятий (частей мероприятий) государственных программ (подпрограмм), и иных источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Статья 41. Научное обеспечение племенного дела

Научное обеспечение племенного дела осуществляют Национальная академия наук Беларуси и другие научные организации в соответствии с законодательством о научной деятельности.

Статья 42. Государственный надзор за племенным делом

Государственный надзор за племенным делом осуществляется в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.

Статья 43. Ответственность за нарушение законодательства в области племенного дела

Нарушение законодательства в области племенного дела влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко